Instituto Nacional General José Miguel Carrera

Departamento de Historia y Ciencias Sociales

Propuesta de Política Pública: Mejora Democrática Digital

Regulación de Cuentas Automatizadas (Bots) y Transparencia Algorítmica para Fortalecer la Esfera Pública

Autores:

Felipe Colli Olea

Bastian Ortiz Barrera

Benjamin Ferandez Sudy

Juan Gonzales

Luciano Arevalo

Profesora:

Marcela Dávila Méndez

Santiago, Chile

22 de octubre de 2025

Índice

Resumen Ejecutivo **1**

Análisis del Problema **2**

Recomendación de Política Pública **4**

0.1. Obligaciones de Transparencia para Plataformas Digitales 4

0.2. Creación del Consejo para la Transparencia Digital (CTD) 4

0.3. Fortalecimiento de la Alfabetización Mediática en Educación Ciudadana . . . 5

0.4. Hoja de Ruta para la Implementación del CTD 6

Justificación **7**

Bibliografía **10**

Resumen Ejecutivo

La democracia chilena enfrenta una creciente amenaza derivada de la manipulación informativa en redes sociales, impulsada por el uso de cuentas automatizadas (bots) y campañas de desinformación coordinadas. Este fenómeno erosiona la confianza en las instituciones, polariza el debate público y vulnera el derecho de los ciudadanos a una participación informada. La actual legislación es insuficiente para abordar la escala y tecnicidad de este problema.

Esta propuesta de política pública se dirige al Congreso Nacional y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), y recomienda la creación de un marco regulatorio centrado en tres pilares:

1) **Transparencia Obligatoria:** Exigir a las plataformas digitales la identificación clara y visible de cuentas automatizadas y la publicidad política pagada, incluyendo su origen y financiamiento.

2) **Consejo para la Transparencia Digital:** Crear una entidad autónoma con facultades para fiscalizar, auditar algoritmos y aplicar un sistema de sanciones escalonadas, incluyendo, como último recurso, la solicitud judicial para la remoción de contenido dañino y persistente.

3) **Alfabetización Mediática en Educación Ciudadana:** Integrar de manera formal y transversal en la asignatura de Educación Ciudadana un currículum de alfabetización mediática para formar ciudadanos críticos y resilientes.

Esta política busca proteger la integridad de la esfera pública digital, garantizando un ecosistema informativo más sano, sin coartar la libertad de expresión.

Análisis del Problema

La interacción entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la democracia en Chile presenta una vulnerabilidad crítica: la proliferación de desinformación y la manipulación del debate público a través de herramientas digitales. Este problema se manifiesta principalmente a través del uso de *bots* y *astroturfing* (creación artificial de apoyo popular), afectando la calidad de nuestra democracia de las siguientes maneras:

- **Erosión de la Esfera Pública y Fragmentación Social:** Las redes de bots son capaces de instalar artificialmente tendencias, silenciar voces disidentes mediante ataques coordinados y difundir narrativas falsas a una velocidad inmanejable para la verificación tradicional[1]. Esto degrada el debate, reemplazando la deliberación razonada por el ruido y la hostilidad, y creando "cámaras de eco" que refuerzan prejuicios y dificultan el consenso. Este fenómeno se agrava por los algoritmos de recomendación, diseñados para maximizar la interacción del usuario, que a menudo priorizan contenido polarizante y emocional. Esto resulta en "burbujas de filtros" donde los ciudadanos dejan de estar expuestos a puntos de vista disidentes, fragmentando el debate público y erosionando la base común necesaria para el diálogo democrático[2]. Durante periodos electorales clave en Chile, se ha detectado un aumento significativo de actividad no auténtica destinada a influir en la percepción ciudadana[3].

- **Pérdida de Confianza y Polarización:** La exposición constante a *fake news* y a discursos de odio amplificados por bots disminuye la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación, en las instituciones gubernamentales e incluso en la ciencia. Un estudio del Reuters Institute reveló que la confianza en las noticias en Chile ha caído[4], una tendencia confirmada por el Barómetro de las Américas de LAPOP, cuyos datos para 2023 muestran

[1] Martin Gurri. *The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium*. San Francisco, CA: Stripe Press, 2018.

[2] Eli Pariser. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. London: Penguin UK, 2011.

[3] Azerta. *Radiografía a la desinformación y las fake news en la discusión constituyente*. 2021. URL: https://azerta.cl/comunicaciones/radiografia-a-la-desinformacion-y-las-fake-news-en-la-discusion-constituyente/ (visitado 21-10-2025).

[4] Reuters Institute for the Study of Journalism. *Digital News Report 2023*. Consultar datos específicos para Chile en el informe. 2023. URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023 (visitado 21-10-2025).

bajos niveles de confianza en la información política que circula en redes sociales en la región[5]. Esta desconfianza es el caldo de cultivo para una polarización afectiva extrema, que obstaculiza la gobernabilidad democrática.

- **Vulneración del Voto Informado:** El *microtargeting* político, combinado con la desinformación, permite dirigir mensajes engañosos a segmentos específicos del electorado con el fin de manipular sus decisiones. Al no existir una regulación sobre la transparencia de la publicidad política en línea, los ciudadanos quedan expuestos a una influencia invisible que atenta contra el principio de un voto libre e informado, pilar del sistema democrático. Este modelo se sustenta en la recolección masiva de datos personales para inferir perfiles psicológicos y explotar vulnerabilidades emocionales, una práctica característica del "capitalismo de la vigilancia"[6].

La legislación actual, como la Ley de Prensa o la normativa del SERVEL sobre propaganda electoral, no fue diseñada para esta nueva realidad y carece de las herramientas para fiscalizar la manipulación algorítmica y el uso indebido de datos personales en campañas políticas[7]. Este desafío no es exclusivo de Chile; es un fenómeno regional. Estudios sobre desinformación digital en América Latina confirman que la diseminación de narrativas falsas y la manipulación coordinada son amenazas persistentes para la estabilidad democrática en toda la región, lo que subraya la urgencia de una respuesta regulatoria robusta[8].

[5] Latin American Public Opinion Project (LAPOP). *The AmericasBarometer*. Encuesta multinacional que mide actitudes y comportamientos democráticos en las Américas. Los datos específicos de confianza por país se encuentran en sus informes y bases de datos. 2023. URL: https://www.vanderbilt.edu/lapop/about-americasbarometer.php (visitado 21-10-2025).

[6] Shoshana Zuboff. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.

[7] Derechos Digitales. *Elecciones en el entorno digital en Chile: una agenda regulatoria pendiente*. 2022. URL: https://www.derechosdigitales.org/17158/elecciones-en-el-entorno-digital-en-chile-una-agenda-regulatoria-pendiente/ (visitado 21-10-2025).

[8] Ludmila Renzullo. *Digital Misinformation in Latin America: A Threat to Democracy*. GIGA Focus Latinoamérica 05. GIGA German Institute for Global y Area Studies, 2023. URL: https://pure.giga-hamburg.de/ws/files/53387773/DigiTraL_Policy_Study_05-Renzullo.pdf (visitado 21-10-2025).

Recomendación de Política Pública

Para abordar de manera integral el problema descrito, se propone la tramitación de una **"Ley sobre Transparencia, Responsabilidad de Plataformas y Protección de la Democracia Digital"**. Esta ley establecerá un conjunto de obligaciones y creará una nueva institucionalidad para velar por la integridad del ecosistema informativo en línea. Sus componentes centrales son:

0.1. Obligaciones de Transparencia para Plataformas Digitales

Las plataformas de redes sociales con más de un millón de usuarios en el territorio nacional deberán:

- **Etiquetado de Cuentas Automatizadas:** Desarrollar mecanismos técnicos para identificar y etiquetar de forma clara y permanente a las cuentas con comportamiento no humano (bots). La interacción con un bot debe ser evidente para el usuario.
- **Registro Público de Publicidad Política:** Crear una biblioteca de anuncios de carácter político, de acceso público y en tiempo real. Este registro deberá detallar quién pagó por el anuncio, el monto invertido y los criterios de segmentación utilizados.
- **Informes de Moderación:** Publicar informes trimestrales sobre la moderación de contenidos, detallando el volumen de cuentas y publicaciones eliminadas por infringir políticas sobre desinformación, discurso de odio y comportamiento no auténtico.

0.2. Creación del Consejo para la Transparencia Digital (CTD)

Se propone la creación de un organismo autónomo, similar en naturaleza al Consejo para la Transparencia, con las siguientes atribuciones:

- **Fiscalización y Sanción Escalonada:** Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las plataformas y aplicar sanciones monetarias proporcionales. En casos de incumplimiento grave y reiterado, especialmente por parte de actores que distribuyan desinformación de

manera sistemática y con demostrado perjuicio al orden público o la salud, el Consejo estará facultado para solicitar, previa resolución judicial y garantizando el debido proceso, la remoción o desindexación temporal del contenido infractor.

- **Auditoría y Transparencia Algorítmica:** Contar con la facultad de solicitar auditorías a los algoritmos de recomendación para asegurar que no promuevan sistemáticamente la desinformación. Además, deberá habilitar un portal de consulta pública donde los ciudadanos puedan visualizar datos agregados sobre la intensidad, el alcance y la concentración de la publicidad política, permitiendo así la identificación y denuncia de posibles campañas de polarización dirigida.

- **Canal de Denuncia Ciudadana:** Servir como instancia para que los ciudadanos puedan denunciar campañas de desinformación coordinadas que representen un riesgo inminente para la salud pública o el orden democrático.

Los miembros del consejo serían designados a través de un sistema de Alta Dirección Pública para garantizar su independencia técnica y política.

0.3. Fortalecimiento de la Alfabetización Mediática en Educación Ciudadana

Se propone reformular y fortalecer el eje de Ciudadanía Digital dentro de la asignatura de Educación Ciudadana para los niveles de 3° y 4° Medio, con un enfoque práctico y aplicado. El Ministerio de Educación, en colaboración con universidades y la sociedad civil, deberá desarrollar unidades didácticas que incluyan, como mínimo, las siguientes competencias:

- **Verificación de Fuentes y Detección de Desinformación:** Enseñar metodologías prácticas de *fact-checking*, como la búsqueda inversa de imágenes, la triangulación de fuentes y la identificación de sesgos editoriales, para que los estudiantes puedan evaluar críticamente la veracidad del contenido que consumen (*fake news*).

- **Comprensión del Ecosistema Digital:** Explicar el funcionamiento de los algoritmos de recomendación, el concepto de "cámaras de eco" y "burbujas de filtros", y cómo operan los

bots y las campañas de *astroturfing* para manipular la opinión pública.

- **Ciudadanía y Responsabilidad Digital:** Fomentar una comprensión sobre la huella digital, la protección de datos personales y las normas de convivencia en línea (*netiqueta*), promoviendo una participación respetuosa y constructiva en el debate público.

El objetivo es formar ciudadanos que no solo consuman información, sino que participen en el entorno digital de manera consciente, ética y resiliente.

0.4. Hoja de Ruta para la Implementación del CTD

Para asegurar la viabilidad del Consejo, se propone una implementación gradual en tres fases:

- **Fase 1 - Diseño y Puesta en Marcha (12 meses):** Elaboración del proyecto de ley que crea el CTD, definición de su presupuesto inicial, y nombramiento de su primer consejo directivo a través de Alta Dirección Pública. Coordinación con SUBTEL y SERVEL para definir competencias.

- **Fase 2 - Desarrollo de Capacidades (12-24 meses):** Implementación de los sistemas técnicos para el monitoreo, creación del Canal de Denuncia Ciudadana y lanzamiento de la biblioteca pública de publicidad política en modo piloto con las principales plataformas.

- **Fase 3 - Operación Plena y Fiscalización (24 meses en adelante):** El CTD opera con plenas facultades fiscalizadoras y sancionatorias. Inicio de las primeras auditorías algorítmicas en base a protocolos desarrollados en la fase anterior.

Justificación

Esta propuesta se fundamenta en principios éticos, constitucionales y en evidencia que demuestra su viabilidad y pertinencia para el contexto chileno.

- **Principios Éticos:** La propuesta responde a los principios de **justicia**, **bien común** y **transparencia**. Promueve la justicia al nivelar el campo de juego informativo, reduciendo el poder de actores maliciosos para manipular la opinión pública. Contribuye al bien común al proteger la calidad del debate democrático y mitigar la fragmentación social causada por las cámaras de eco, fomentando un entorno informativo más limpio y diverso que es esencial para la cohesión social. Desde la perspectiva de la ética de la información, la opacidad de los algoritmos y el uso de bots vulneran la **autonomía informacional** de los ciudadanos, tratándolos como meros objetos de manipulación en lugar de sujetos deliberantes[9]. La transparencia, por tanto, no es solo un ideal, sino una condición necesaria para el ejercicio de una ciudadanía libre.

- **Marco Constitucional:** La política propuesta logra un equilibrio entre la **libertad de expresión** (Artículo 19, N°12 de la Constitución) y la protección de otros derechos fundamentales, como el **derecho a la honra** y el **orden público democrático**. La regulación no busca censurar contenidos, sino hacer visible la manipulación. No se castiga la opinión, sino la suplantación de identidad (bots) y la opacidad en la propaganda pagada. El sistema de sanción escalonada, que reserva la remoción de contenido como una medida de último recurso y bajo supervisión judicial, asegura el respeto al debido proceso y la proporcionalidad, en coherencia con los límites que la propia Constitución establece para el ejercicio de las libertades.

- **Viabilidad y Evidencia:** La propuesta es realista y se inspira en modelos regulatorios que ya se están implementando en otras democracias, como la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea[10] y el debate en torno al Proyecto de Ley 2630/2020 en Brasil[11],

[9] Luciano Floridi. *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

[10] European Commission. *The Digital Services Act*. 2024. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act (visitado 21-10-2025).

[11] Congresso Nacional do Brasil. *Projeto de Lei 2630/2020 (Lei das Fake News)*. Página oficial de tramitación

lo que demuestra la factibilidad técnica y jurídica de estas medidas. La creación de una institucionalidad autónoma como el CTD sigue un modelo probado en Chile con el Consejo para la Transparencia, lo que asegura su viabilidad institucional. De igual manera, integrar la alfabetización mediática directamente en la asignatura de Educación Ciudadana aprovecha la infraestructura curricular y docente ya existente, haciendo que su implementación sea más directa y pertinente para la formación cívica de las nuevas generaciones. La pertinencia de esta agenda es respaldada por organismos internacionales como la UNESCO, que en sus directrices sobre gobernanza de plataformas digitales subraya la transparencia algorítmica como una condición indispensable para proteger la libertad de expresión y el acceso a la información en la era digital[12].

del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil. 2020. URL: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2256656 (visitado 21-10-2025).

[12]UNESCO. *Guidelines for the Governance of Digital Platforms*. 2023. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339 (visitado 21-10-2025).

Bibliografía

[1] Azerta. *Radiografía a la desinformación y las fake news en la discusión constituyente*. 2021. URL: https://azerta.cl/comunicaciones/radiografia-a-la-desinformacion-y-las-fake-news-en-la-discusion-constituyente/ (visitado 21-10-2025).

[2] Congresso Nacional do Brasil. *Projeto de Lei 2630/2020 (Lei das Fake News)*. Página oficial de tramitación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil. 2020. URL: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2256656 (visitado 21-10-2025).

[3] Derechos Digitales. *Elecciones en el entorno digital en Chile: una agenda regulatoria pendiente*. 2022. URL: https://www.derechosdigitales.org/17158/elecciones-en-el-entorno-digital-en-chile-una-agenda-regulatoria-pendiente/ (visitado 21-10-2025).

[4] European Commission. *The Digital Services Act*. 2024. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act (visitado 21-10-2025).

[5] Luciano Floridi. *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

[6] Martin Gurri. *The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium*. San Francisco, CA: Stripe Press, 2018.

[7] Latin American Public Opinion Project (LAPOP). *The AmericasBarometer*. Encuesta multinacional que mide actitudes y comportamientos democráticos en las Américas. Los datos específicos de confianza por país se encuentran en sus informes y bases de datos. 2023. URL: https://www.vanderbilt.edu/lapop/about-americasbarometer.php (visitado 21-10-2025).

[8] Eli Pariser. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. London: Penguin UK, 2011.

[9] Ludmila Renzullo. *Digital Misinformation in Latin America: A Threat to Democracy*. GIGA Focus Latinoamérica 05. GIGA German Institute for Global y Area Studies, 2023. URL: https://pure.giga-hamburg.de/ws/files/53387773/DigiTraL_Policy_Study_05-Renzullo.pdf (visitado 21-10-2025).

[10] Reuters Institute for the Study of Journalism. *Digital News Report 2023*. Consultar datos específicos para Chile en el informe. 2023. URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023 (visitado 21-10-2025).

[11] UNESCO. *Guidelines for the Governance of Digital Platforms*. 2023. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339 (visitado 21-10-2025).

[12] Shoshana Zuboff. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.